

الفرقة والمادة : الرابعة قانون (قانون تجاري وبحري)

التاريخ: ٢٠٢٠-١-٢٠

المجموعة (ب)

كلية الشريعة والقانون بالبحرانية

الزمن: ماعان

ملحوظة: - يجب على الطالب أن يكتب في ورقة الإجابة رقم المجموعة طبقاً لورقة الأسئلة وأن يكتب رقم الفقرة كما في ورقة الأسئلة بالترتيب ثم يضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ وجميع الأسئلة إجبارية. (د. د. حمدي محمد مصطفى)

السؤال الأول درجاته (٨٠) درجة لكل نقطة درجات

- ١- الفول من ضمانات الوفاء في الشيك.
- ٢- صحة الشيك المسحوب على جامعة الأزهر بالجنيه المصري.
- ٣- المدخل في الشيك قد يكون تقوداً وقد يكون بضاعة.
- ٤- صدور إصدار كمبيالة ليس لها مقابل وفاء قبل ميعاد الاستحقاق.
- ٥- صلا الشيك المسحوب على بنك مصر بالدولار الكندي.
- ٦- بطلان الشيك العلاقة الأصلية لا تطهره القاعدة.
- ٧- الدفع ببطلان الكمبيالة بنفس أهمية توقيع الساحب.
- ٨- ذكر مكان الوفاء في الكمبيالة بنفس شرط لصحة التظهير.
- ٩- ذكر تاريخ التظهير ليس شرطاً لصحة التظهير.
- ١٠- نكر مكان الوفاء في الكمبيالة بنفس أهمية توقيع الساحب.
- ١١- الساحب في الشيك إعفاء نفسه من ضمان الوفاء.
- ١٢- للساحب في الشيك إعفاء نفسه من ضمان الوفاء.
- ١٣- ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة بعويوه إلى المظهر إليه.
- ١٤- ينتقل الحق الثابت في الكمبيالة بعويوه إلى المظهر إليه.
- ١٥- الشيك الخالي من مكان الوفاء يكون صحيحاً.
- ١٦- بطلان الكمبيالة المسحوبة لأكثر من مستفيد.
- ١٧- بطلان الكمبيالة الموقعة عليها ببصمة الأصبع فقط.
- ١٨- للساحب أن يعارض في الوفاء إذا أفلس الحامل.
- ١٩- صحة استبعاد بعض الديون من الحساب الجاري.
- ٢٠- لعدد الشحن حجية مطلقة بين الناقل والشاحن.
- ٢١- صحة قيد المدفوع المعلق على شرط فاسخ في الحساب الجاري.
- ٢٢- يمكن فتح حساب بنكي لثلاثة أشخاص.
- ٢٣- صحة التظهير المعلق على أجل.
- ٢٤- فترة التربة هي الفترة بين صدور حكم الإفلاس وبيع أموال المفلس.
- ٢٥- رد اعتبار المفلس يكون بالقانون أو بحكم قضائي.

السؤال الثاني درجاته (٢٠) درجة لكل نقطة درجة

- ١- طيب السفينة من الضباط البحريين.
- ٢- النقل الجوي الدولي فقط الخاضع لاتفاقية وارسو.
- ٣- يستحق السمسار عمولته إذا أصبح طرفاً في العقد.
- ٤- قد تنتهي التغطية لعدم كفاية أموال التغطية.
- ٥- الكتابة شرط للإنعقاد في عقد النقل البحري.
- ٦- المحكمة الجزئية هي المختصة بشهر الإفلاس.
- ٧- للساحب أن يكون مستفيداً في الشيك.
- ٨- طلب شهر الإفلاس حق للدائنين فقط دون غيرهم.
- ٩- الناقل الجوي قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
- ١٠- المسحوب عليه في الكمبيالة دائماً بنك.
- ١١- غير صحيح شهر إفلاس التاجر المتوفى.
- ١٢- فقط شهر إفلاس من تزيد تجارته عن عشرين ألف جنيه.
- ١٣- لا يستحق السمسار عمولة إلا على العقد الذي تم عن طريقه.
- ١٤- تعدد السمسرة تجاري دائماً بالنسبة للسمسار.
- ١٥- تقتصر مهمة السمسار على مجرد التقريب بين أطراف العقد.
- ١٦- عقد العمل البحري من العقود الشكلية.
- ١٧- صحة الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري.
- ١٨- السجود دائماً هو ملك السفينة.
- ١٩- يمكن التنازل عن التزام المجهز بإعادة البحار لوطنه.
- ٢٠- التظهير أعفاء نفسه من ضمان القبول وضمن الوفاء.

خالص الدعوات بالتوفيق والنجاح

(ملحوظة): جميع الأسئلة إجبارية

(١)

السؤال الأول: اكتب في ورقة الإجابة رقم الفقرة كما في ورقة الأسئلة بالترتيب ثم ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخطأ

(40)

درجه

(1) - يعتبر نقلاً دولياً طبقاً لاتفاقية وارسو - إقلاع الطائرة من القاهرة للأقصر مع رسو الطائرة في الخرطوم.

(2) - ينتقل الحق الثابت في الشيك نظيفاً من عيوبه إلى المظهر إليه..

(3) - يتمتع على المدين في الشيك أن يحتج في مواجهة الحامل حسن الذمة بسبق السداد.

(4) - ذكر المشرع تواريخ ميعاد الاستحقاق في الورقة التجارية على سبيل الحصر.

(5) - صحة الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق متعاقبة.

(6) - الصورية في الكمبيالة تؤدي إلى بطلانها.

(7) - يعتبر صحيحاً الشيك المسحوب على جامعة الأزهر.

(8) - رد اعتبار المفسد لا يكون إلا بحكم قضائي.

(9) - بطلان التظهير المطلق على أجل.

(10) - للمظهر إعفاء نفسه من ضمان الوفاء بخلاف ضمان القبول.

(11) - فترة الرتبة هي المرحلة الزمنية بين توقف المدين عن الدفع فعلاً وبين صدور حكم الإفلاس.

(12) - صحة الشيك المسحوب على بنك مصر بالقاهرة بالجنيه الاسترليني.

(13) - يتمتع على حامل الكمبيالة أن يحتج بقاعدة تطهير الدفع إذا جاء الصك خالياً من كلمة كمبيالة.

(14) - تتقدم الدعوى الصرفية ضد المسحوب عليه القابل بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

(15) - يتمتع على الوكيل بالعمولة في أي حال أن يبرم العقد المكلف به لصالح نفسه.

(16) - لا يتقرر امتياز الوكيل بالعمولة على البضائع إلا بالنص على ذلك في العقد.

(17) - ضمان الوكيل بالعمولة للبضائع مفترض.

(18) - تختص نوعياً المحكمة الجزئية بنظر دعاوى الإفلاس.

(19) - غير مستبعد من تطبيق اتفاقية وارسو النقل الجوي للطرود البريدية.

(20) - للمظهر أن يشترط لنفسه الإعفاء من ضمان الوفاء.

السؤال الثاني علل لما يأتي:-

1- القبول ليس من ضمانات الوفاء في الشيك ؟

3- صحة الكمبيالة المسحوبة على شخص طبيعي دون الشيك؟

5- عدم جواز القبول في الكمبيالة الواجبة الوفاء بمجرد الاطلاع.

السؤال الثالث بين المقصود بالمصطلحات الآتية:-

1- الاعتماد المستندي المعزز

2- عقد الوكالة بالعمولة

3- الاعتماد المستندي البات

4- القبول في الأوراق التجارية.

5- عقد النقل الجوي طبقاً لاتفاقية وارسو.

(30 درجة)

2- عدم جواز إعفاء الساحب من ضمان الوفاء ؟

4- عدم إعمال قاعدة تطهير الدفع في العيوب الشكلية.

(30 درجة)

(٢٢)

(٢٢)

الدرجة الرابعة قانون
الزمن : ساعتان / المادة الثانية من القانون (٥٠) سؤال بمجموع (١٠٠) درجة لكل نقطة درجتان
نموذج الأسئلة مطابق لنموذج الإجابة / التاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ استعمل القلم الجاف للتظليل في ورقة الإجابة
نموذج (٢) أ.د/عمدي محمد مصطفى

السؤال الأول الاختيار من متعدد

- من الدفع التي لا تعمل فيها قاعدة تظهير الدفع
(أ) الدفع بعدم ذكر مكان الوفاء (ب) نقص الأهلية (ج) الدفع بالتزوير (د) جميع ما سبق
- التظهير المطلق على شرط هو
(أ) التظهير صحيح (ب) تظهير باطل (ج) التظهير والشرط باطلان (د) تظهير قابل للبطلان
- من الأعضاء في جماعة الدائنين
(أ) الدائنون بعد صدور حكم الإفلاس (ب) الدائنون العاديون (ج) الدائنون ذو الامتيازات الخاصة (د) جميع ما سبق
- الاعتماد الفرعي هو نفسه الاعتماد
(أ) الاعتماد الضمني (ب) القابل للتحويل (ج) الاعتماد المؤبد (د) ليس شيء مما ذكر
- تتجرد الكمبيالة من كل قيمة قانونية إذا خلت من
(أ) كلمة كمبيالة في الصك (ب) مكان الوفاء (ج) توقيع المالك (د) تاريخ إنشاء الكمبيالة
- المقصود بالبنك المراسل
(أ) البنك المؤبد للاعتماد (ب) البنك المبلغ للاعتماد (ج) البنك الذي يفتح الاعتماد (د) فرع للبنك ففتح الاعتماد
- للمالك في الكمبيالة إعفاء نفسه من ضمان
(أ) الوفاء فقط (ب) القبول والوفاء (ج) القبول فقط (د) ليس شيء مما ذكر
- يعتبر الشيك المسحوب على جامعة الأزهر
(أ) صحيحا (ب) قابل للبطلان (ج) صحيح بشرط موافقة المسحوب عليه (د) باطلا
- يلتزم بعمل احتجاج عدم القبول
(أ) المسحوب عليه (ب) المظهر (ج) الحامل (د) المساحب
- التزام الوكيل العمولة هو التزام

١١. للحامل حسن النية الاحتجاج بقاعدة تطهير الدفوع في حالة

(أ) الدفع بسبق السداد (ب) عدم توقيع الساحب (ج) نقصان أهلية الساحب (د) جميع ما سبق

١٢. إصدار كمبيالة ليس لها مقابل رضاء قبل مرور استحقاقها

(أ) باطلة (ب) قابلة للبطلان (ج) صحيحة (د) جنحة

١٣. يترتب على حكم الإفلاس سقوط آجال الديون التي

(أ) على الغير (ب) للمفلس (ج) على المفلس (د) ليس شيء مما سبق

١٤. يختص بشهر حكم الإفلاس

(أ) محاكم الجنائيات (ب) المحكمة الجزئية (ج) الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية (د) المحاكم الاستئنافية

١٥. المستفيد في الورقة التجارية هو

(أ) من يقوم بتحرير الورقة (ب) من يضمن الوفاء بالورقة (ج) من يتم تحرير الورقة لصالحه (د) من يلتزم بدفع قيمة الورقة

١٦. المحلل في الشيك لا يمكن أن يكون

(أ) بضاعة (ب) عملة أجنبية (ج) عملة وطنية (د) ليس شيء مما سبق

١٧. تشمل الكمبيالة على علاقة

(أ) رباعية الأطراف (ب) أحادية الطرف (ج) ثلاثية الأطراف (د) ثنائية الأطراف

١٨. للمظهر إعفاء نفسه من

(أ) ليس له إعفاء نفسه (ب) من ضمان القبول و الوفاء (ج) ضمان القبول فقط (د) ضمان الوفاء فقط

١٩. من شروط شهر الإفلاس أن يكون

(أ) العدين تاجرا سبق شهر إفلاسه (ب) الدين تجاري حال الأداء (ج) الدائن تاجرا (د) جميع ما سبق

٢٠. من آثار الإفلاس

(أ) وقف الدعاوى والإجراءات الفردية (ب) سقوط آجال الديون (ج) وقف سريان العوائد (د) جميع ما سبق

٢١. من الدفوع التي تعمل فيها قاعدة تطهير الدفوع

(أ) الدفع بعدم مشروعية السبب فقط (ب) الدفع ببطلان العلاقة الأصلية فقط (ج) الدفع بعيب في الإرادة فقط (د) جميع ما سبق

النظر

صك خروج (٢)

٢٢. التحريف بالزيادة في أصل مبلغ الكمبيالة بعد تصديرها
 (أ) صحيحة والزيادة ملزمة للاحقين دون (ج) يبطل الكمبيالة
 السابقين
 (ب) الكمبيالة صحيحة وملزمة لجميع الملتزمين (د) لا يبطل الكمبيالة

٢٣. إذا أفلس الحامل فالوفاء يكون صحيحا
 (أ) لأمين التفليسة (ب) لدائني المفلس (ج) للحامل (د) لأي واحد مما سبق

٢٤. من ضمانات الوفاء المشتركة بين الشيك والكمبيالة
 (أ) احتجاج عدم الوفاء (ب) التظهير (ج) القبول (د) التضامن المصرفي
 ٢٥. قانون الصرف هو

- (أ) مجموعة النصوص التي تنظم الأوراق التجارية
 (ب) مجموعة النصوص التي تنظم الأوراق المالية
 (ج) مجموعة النصوص التي تنظم عمل الصرافات
 (د) مجموعة النصوص التي تحكم الصرف والإتفاق

السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

٢٦. من حالات الامتناع عن الوفاء الوشيك الوقوع إفلاس المسحوب عليه
 (أ) صح - (ب) خطأ
 ٢٧. فترة الرتبة هي الفترة الزمنية بين توقف المدين التاجر عن الدفع وبين صدور حكم الإفلاس
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٢٨. المسحوب عليه في الشيك بنك أو شخص اعتباري
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٢٩. ممنوع على الوكيل بالعمولة في جميع الأحوال أن يبرم العقد المكلف به لصالح نفسه
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٣٠. عدم جواز القبول في الكمبيالة الواجبة الوفاء بمجرد الإطلاع
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٣١. صحة الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق متعاقبة
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٣٢. ممنوع على الساحب أن يوكل غيره في التوقيع على الكمبيالة
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٣٣. للمدين في الكمبيالة أن يدفع في مواجهة الحامل سبب النية ببطان العلاقة الأصلية
 (أ) صح (ب) خطأ
 ٣٤. من الجرائم المتعلقة بالشيك التوقيع عليه بطريقة تحول دون صرفه
 (أ) صح (ب) خطأ

٣٥ موافقة المصحوب عليه شرط لصحة التظهير

٤٦ (أ) صح (ب) خطأ
يُعتبر من جرائم إصدار شيك بدون رصيد صدور أمر من المالك للبنك بعدم صرف الشيك بالرغم من وجود الرصيد

٢٧ (أ) صَحَّحْ (ب) خَطِّأْ
يشمل غل يد المدين المفلس أموال زوجته

٢٨ (أ) صح (ب) خطأ
حكم الإفلاس يكون مشمولاً بالنفاذ المرحلي

٣٩. (أ) صُحِّحْ (ب) خَطِّأْ
تتقادم الدعوى المرفوعة من حامل الشيك ضد الساحب بمرور ٦ أشهر

(أ) صَحَّ (ب) خَطَا

“ ذكر تاريخ التَّخْيِيرِ مُرْتَبِطٌ بِصَحَّةِ التَّخْيِيرِ ”

(أ) صح (ب) خطأ

٢٠ تقديم الحكم الصادر بإفلاس المصاحب يعفي المصاحب من تحرير احتجاج حكم الوفاء

(أ) صبح (ب) غفنا
يخوض شبحر (فلاس) التاجر بعد اعتزاله التجارة

٤٤. (أ) صحَّحْ (ب) خطأ

٤٥. (أ) صح (ب) خطأ
ضمنان الركبتين بالعمالة للضمان مفترض في العقد

٩٠. من آثار تحرير احتجاج عدم الوفاء بعدم منع المدينين مهلة قضائية (لا في عمالة الرجوع المختصر

(أ) صحح (ب) خطأ

٤٨. (أ) صَحَّحْ (ب) خَطِّأْ
شهر الإفلاس يطبق فقط على التاجر الشخص الطبيعي دون الاعتباري

٤٩. (أ) صح (ب) خطأ
لا يتقرر امتياز الوكيل بالعمولة على البضائع إلا بالنص على ذلك في العقد

أ) صَحَّ ب) خَطَا

تقديم الكميالة للقبول يكون جوازيا في كل الأحوال دون استثناء

36. يجب على المحكمة في حكم الإفلاس أن تحدد تاريخ التوقف عن النفع وإلا كان الحكم غير صحيح
(أ) صحيح (ب) خطأ
37. المدفوع في الحساب الجاري الذي يتم في فترة الرتبة لا يعتبر وفاء بالدين
(أ) صحيح (ب) خطأ
38. الادعاء بتزوير التوقيع جريمة أكد عليها المشرع في الكمبيالة والشيك معا
(أ) صحيح (ب) خطأ
39. للعميل في الحساب الجاري أن يسحب شيكات على الرصيد المؤقت
(أ) صحيح (ب) خطأ
40. جواز القبول في الكمبيالة الواجبة الوفاء بمجرد الاطلاع
(أ) صحيح (ب) خطأ
41. يجوز في الحساب الجاري - الاتفاق مع البنك على عدم القيام بإجراء قيد عكسي للأوراق التجارية التي لم يتمكن من تحصيل قيمتها في مواعيدها
(أ) صحيح (ب) خطأ
42. لاسمصار الحق في العمولة متى تمت الصفقة حتى لو كان طرفا ثانيا في التعاقد
(أ) صحيح (ب) خطأ
43. ذكر تاريخ الوفاء شرط اصحة الوفاء بالكمبيالة
(أ) صحيح (ب) خطأ
44. ضمان الوكيل بالعمولة لابضائع مفترضة في العقد
(أ) صحيح (ب) خطأ
45. للمدين في الورقة التجارية أن يحتج بالمقاصة في مواجهة الحامل حسن النية
(أ) صحيح (ب) خطأ
46. الاعتماد المؤبد هو الاعتماد الذي يقوم فيه البنك المراسل بإبلاغ المستفيد
(أ) صحيح (ب) خطأ
47. صحة تظهير مبلغ 1000 جنيه لكمبيالة بمبلغ 2050 جنيه
(أ) صحيح (ب) خطأ
48. صحة الكمبيالة المشتتة على مواعيد استحقاق متعاقبة
(أ) صحيح (ب) خطأ
49. تنفيذ الحكم الصادر بإفلاس المساحب يعفى الحامل من تحرير احتجاج عدم الوفاء
(أ) صحيح (ب) خطأ
50. احتجاج عدم القبول في الورقة التجارية يتم بأي وسيلة من الوسائل
(أ) صحيح (ب) خطأ

خالص الدعوات بالتوفيق والنجاح